

מסורת הש"ס

(א) מעילה יג. ע"ש, צ זיל נמכר נמקומו ביוקר. דק"מ,

»

תורה אור השלם

1 וְהָיְתָה אֶת פְּנֵי בָרֶם מִקֹּדֶשׁ יִצְאֻ וְהָאֵשׁ תֹּאכְלֶם וְיִדְעֻתֶם כִּי אֲנִי יי' בְּשׂוּמִי אֶת פְּנֵי בָרֶם:

יחזקאל טו ז

2 אָדָם תּוֹעֵה מִדֶּרֶךְ הַשֶּׁבִּיל בַּקֶּהֶל רָפְאִים יִנְתֶּה:

משלי כא טו

3 וְלֹא יִדְעֶ בִּי רָפְאִים שָׁם בַּעֲמֻקֵּי שְׂאוֹל קָרְאִיהֶ:

משלי ט יח

»

הגהות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה אשפות מלחז וכל אינן ראויי לא למנוח: (ב) ד"ה אין מועלין וכו' דמי' אין ממושת הקדש:

»

מוסף רש"י

בור מלאה מים. ראוי לנדק הכית לעשות בו טיט, ולא למנוח. ולניסוך המים נמי לא חזי, שכל היו מנסכין אלף ממי השילוט שכן מים חיים (שעילה יג.) אשפות מלאות זבל. היו עממה חלהו לא למנוח ולא לנחש (שם). אילין אלף לימכר וליקח דמיהון זרכי מזבח או דדק הבית הכל כמו שפירש צעשה שהקדיש הלכך לא זו אף זו קמתי דלא מיבעי' הך קמאי דחמיירי דמועלין צמה שצמוכן אלף אפילו הך צמראי מועלין נמי צמה שצמוכן: צור מלא מים. כשהקדיש לא הזכיר אלף את הכור: מים. ראיין לבדק הבית לעשות טיט ולא למנוח דמים מכונסין פסולין לניסוך המים וגם אין מדיחין צמר הקרבנות אלף מאמת המים שצבורה: אשפות מלאות וכל לא למנוח ולא לבדק הבית: שוכך מלא יונים. ראוי למנוח ולא לבדק דלא חזי לשקען צננין והסוכין עצמו לא הוקדש אלף לדמיו דלם עוקרין אותו ממקומו ליתנו צננין והו הפסד גדול שהסוכן נמכר צ ציורק ועוד כל הני דקמתי למנוח ולא לבדק הבית כו' אמה שצמוכס קאי וה"ק לא מיבעיא אי הוו מה שצמוכו קדשי מזבח דקדישי אלף אי הוו נמי קדשי דדק הבית קדשי: איין מלא פירות. לא למנוח ולא לבדק הבית עצמים של מים לקרר וכן אם תלה חפציו צאלין או נתן יונים צצוכן והניח וכלו צצמוק אשפתו: וצמה שצצמוכן. אם נהנה מגופן שאלכ מן הפירות ומן היונים ומן המים דננפקא לן צצמסכת מעילה צפרק הנהנה מן ההקדש (דף יח: ע"ש) צצמחוצר לקרקע יש מעילה אם נהנה אע"פ שלא פנס וצתלושין לא הויא מעילה עד שיפנס: אין מועלין צמה שצצמוכן. דס"ל לר' יהודה אין מעילה צגידולין דמשום גרמא דקגרים ליה קרקע הקדש ליגדל אין לנו לעשותו הקדש דמ"מ אין וס ממון דהקדש מעורב צכן: נראין דצרי ר' יהודה. צצמקדיש צור וצוכך ריקנין ואח"כ נתמלאו דאין מועלין צמה שצצמוכן: קאי דמשמע אלכ צצדה ואילן אין נראין לי אלף דצרי ר' יוסי שפיר קאמר דהא חזינן דפליגי ר' יהודה אדר' יוסי צצדה ואילן אלף הא דקאמר נראין לי דצרי ר' יוסי צצדה ואילן וצוכך אין נראין לי מכלל דפליגי צצור וצוכך צצמיה: וסא רצי יוסי צצדה ואילן קאמר. צצדיא וצצור וצוכך מודי ליה וסאי הוה למימר הלכה כר' יוסי או רואה אני דצרי ר' יוסי. ומיהו צצמאי דקאמר נראין דצרי ר' יהודה צצור וצוכך איכא לאקשויי נמי דהא משמע מכלל דפליגי עליה ר' יוסי צצור וצוכך וכיון דמסיפא פריך לה צצדיא טפי הך פירכא גופא לא חייס לפרוכי מרישא: הכי קאמר כו'. כלומר הא ודצרי ר' יוסי דקאמר רצי לאו אנראין קאי לומר ונראין דצרי ר' יוסי אלף כן תפרס אותו שדצרי ר' יוסי צצדה ואילן אלכ צצור וצוכך מודי ליה. ורצי לפרושי אתא דצצור וצוכך לא פליגי דלא חימא ר' יוסי צצור וצוכך נמי פליגי וס"ל כר' אלעזר צרי שמעון לקמן צצעמעין דאמר מועלין צמה שצצמוכן היכא דהקדישן לצור וצוכך ריקנין ואח"כ נתמלאו ולדצריו דר' יהודה קאמר לדידי מועלין נמי צצור וצוכך דאדם מקנה דצר שלא צא לעולם דקנה לו רשות הקדש אלף לדידך אודי לי מיהא צצדה ואילן דמועלין צגידולין הצאין לאמר מיכן משום דקינקיי מהקדש וקא"ל ר' יהודה לא קמ"ל רצי דצצור וצוכך מודי דלא אליוס קדש לקנות מן רשותו כיד הדיוט דאילו צצדיא אצמרבאי רשות מואס המלא תמלא צידו (צצמות כצ) אלכ לא צצקדש: הקדישן ריקנין. לקמן מפרש אי צצור וצוכך אי צצדה ואילן: דצרי הכל כו'. כר' יהודה ור' יוסי דלא פליגי צצו נמי לעיל: א"ל אציי. לרצה רצו הקשה הלכך גרסי' לקמן [ע"צ] אלף אמר רצה כלומר חור צו ופירש כן ולא גרסי' אלף אי איתמר הכי איתמר: הקדישן מלאין. סיפא דהך צציימא דהקדישן ריקנין היא דקמתי: ור' אלעזר מחליץ. מחליץ שיטתו דלעיל גצי הקדישן ריקנין מועלין צמה שצצמוכן והכל קאמר אין מועלין צמה שצצמוכן ושמוס דמילתא דמימיה היא דכ"ש הכל הוה ליה למימר מועלין צמה שצצמוכן הלכך קמתי מחליץ: ואי

## המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא עמ.

**עד נופח**. כלומר אש שמונפה מעצמו כדכתיב תאכלהו אש לא נופח

(איוב כ): **שדאיו צנשמן**. כמו ודאצון נפש (דברים כח) ולאדיב

[את] נפשך (שמואל א ג): **עד דעבד**. קודשא צריך הוה מאי דצעי

למיעבד לרשעים לעולם הצא דאילו צעולם הוה דרכס ללחה כדי

עד נפח עד שתבא אש שאינה צריכה ניפורח עד מידבא עד שתדאיב נשמתן ואמרי לה עד דעביד מאי דבעי אמר רב יהודה אמר רב כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו שנאמר וַיִּנְתַּחֲתִי [את] פני בהם מהאש יצאו והאש תאכלם כי אתא רב דימי א"ר יונתן כל הפורש עצמו מד"ת נופל בגיהנם שנאמר אֲדָם תּוֹעֵה מִדֶּרֶךְ הַשֶּׁבִּיל הַשֶּׁבֶל בַּקֵּהֶל רְפָאִים יִנּוּחַ וְאִין רְפָאִים אֵלֹא גִיחֶם שְׁנֹאמַר וְלֹא יֵדַע כִּי רְפָאִים שָׁם בַּעֲמֻקֵּי שְׂאוֹל קְרוּאִיהֶ: מכר אשפה מכר זבלה וכו': וְתָנּוּ הַתָּם » כֹּל הָרָאוֹי לְמוֹצָב וְלֹא לְבִדָּק הַבֵּית לְבִדָּק הַבֵּית וְלֹא לְמוֹצָב לֹא לְמוֹצָב וְלֹא לְבִדָּק הַבֵּית מוֹעֲלִין בָּהֶן וּבִמְהָ שְׁבִתוּכֶן כִּי־צִד הַקֹּדֶישׁ בּוֹר מִלֵּאָה מִיּוֹם אֲשֵׁפוֹת מִלֵּאוֹת זָבֵל שׁוֹבֵךְ מִלֵּא יוֹנִים שְׂדֵה מִלֵּאָה עֹשִׁיבִים אֵילִן נִשׁוּי פִּירוֹת מוֹעֲלִין בָּהֶן וּבִמְהָ שְׁבִתוּכֶן אֲבֵל הַקֹּדֶישׁ בּוֹר וְאַחַר כֵּךְ נִתְמַלֵּא מִיּוֹם אֲשֵׁפָה וְאַחַר כֵּךְ נִתְמַלֵּאָה זָבֵל שׁוֹבֵךְ וְאַח"כְּ נִתְמַלֵּא יוֹנִים אֵילִן וְאַחַר כֵּךְ נִשָּׂא פִירוֹת שְׂדֵה וְאַחַר כֵּךְ נִתְמַלֵּאָה עֹשִׁיבִים מוֹעֲלִין בָּהֶן וְאִין מוֹעֲלִין בִּמְהָ שְׁבִתוּכֶן דְּבַרֵּי רַבִּי יְהוּדָה רַבִּי יוֹסִי אוֹמַר הַמִּקְדִּישׁ אֵת הַשְּׂדֵה וְאֵת הָאֵילִן מוֹעֲלִין בָּהֶן וּבִגְדִילוֹהֶם מִפְּנֵי שֶׁהֵן גִּידוּלֵי הַקֹּדֶשׁ תִּנְיֵא אֲמַר רַבִּי גִּנְרַאִין דְּבַרֵּי ר' יהודה בבור ושובך יודברי ר' יוסי בשדה ואילן האי מאי בשלמא

## עמ.

**מועצ'ין בו**. פי' צקונט' שיש מעילה צמה שהניח חפציו צצור ואין נראה לר"ת דלמרר צהשולח (גיטין דף לט.) וצפרק קמא דסנהדרין (דף טו. וסס) דהמקדיש עצדו אין מועלין צצערו משום דאיתקש לקרקעות אלמא דאין מעילה צצחוצר א ואמר נמי צצפרק ולד

חטואת (מעילה דף יג. וסס ד"ה ומועלין צכן) הדש קלעילין צצדה הקדש מעל ואמר שמע מינה אצק מעלי לה משמע דוקא אצק שנתלש כצר אלכ ממחמת הצדה לא מעל כיון שהוה מחוצר ואר"ת דשייכלא מעילה צצור כגון שעקר חוליה מן הצור ונהנה ממנה: **וּאִין מוֹעֲלִין בִּמְהָ שְׁבִתוּבוֹ**.<sup>1</sup> דלא אמרינן שיקנה חצר הקדש כמו שקונה חצר הדיוט דחצר משום יד איתרצאי ולא מנינו יד להקדש: **דְּבַרֵּי רַבִּי יְהוּדָה**. ל"ג שאינו צצדר המענה צצמסכת

מעילה (דף יג.) והא דקסמי רצי צצריימא נראין דצרי רצי יהודה יודע היה רצי דצרי יהודה היא: **בַּשְּׂרָמָא נִרְאִין דְּבַרֵּי ר' יהודה בבור ושובך כו'.** אין להקשות אמאי צצלמא הוה דקאמר נראין מכלל דר' יוסי פליגי עליה צצור וסוכך ורצי יוסי לא פליגי אלף צצדה ואילן דולאי נראין דצרי רצי יהודה צצור וסוכך ניחא דמאי לפרש שאך ר' יוסי לא נחלק אלף צצדה ואילן אלכ נראין דצרי רצי יוסי צצדה ואילן אי אפשר לקיים אם לא נמחק נראין: **הכי קאמר נראין דברי רבי יהודה כו'.** ואלעזרקי רצי לאשמועי' דלא נימא לדצריו דר' יהודה קאמר ליה: ואי

נראין דברי ר' יהודה בבור ושובך מכלל דפליגי אשדה ואילן אלף נראין דברי יוסי בשדה ואילן מכלל דפליגי בבור ושובך והא רבי יוסי שדה ואילן קאמרו וכי תימא לדצריו דרבי יהודה קאמרו והתניא אמר רבי יוסי אין אני רואה דברי של ר' יהודה בשדה ואילן מפני שהן גידולי הקדש בשדה ואילן הוא דאינו רואה הא בבור ושובך רואה הכי קאמרו נראין דברי רבי יהודה לרבי יוסי בבור ושובך שאף רבי יוסי לא נחלק עליו אלא בשדה ואילן אבל בבור ושובך מודי ליה תנו רבנן דהקדישן ריקנין ואח"כ נתמלאו מועלין בהן ואין מועלין במה שבתוכן רבי אלעזר ברבי שמעון אומר אף מועלין במה שבתוכן אמר רבה מחלוקת בשדה ואילן דתנא קמא סבר לה כרבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון סבר לה כר' יוסי אבל בבור ושובך דברי הכל מועלין בהן ואין מועלין במה שבתוכן א"ל אביי ואלא הא דתניא הקדישן מלאין מועלין בהן ובמה שבתוכן ורבי אלעזר ברבי שמעון מחליץ ואי

הן כתרומה: שדה מלאה עשצים. עשצים לא חזו לא למנוח ולא לבדק הבית: מועלין צכן. אם נהנה מהן שוה פרוטה כגון הצניע חפציו צצור או הוריד שם חצית של מים לקרר וכן אם תלה חפציו צצאלין או נתן יונים צצוכן והניח וכלו צצצמוק אשפתו: וצמה שצצצמוכן. אם נהנה מגופן שאלכ מן הפירות ומן היונים ומן המים דננפקא לן צצמסכת מעילה צפרק הנהנה מן ההקדש (דף יח: ע"ש) צצמחוצר לקרקע יש מעילה אם נהנה אע"פ שלא פנס וצתלושין לא הויא מעילה עד שיפנס: אין מועלין צמה שצצצמוכן. דס"ל לר' יהודה אין מעילה צגידולין דמשום גרמא דקגרים ליה קרקע הקדש ליגדל אין לנו לעשותו הקדש דמ"מ אין וס ממון דהקדש מעורב צכן: נראין דצרי ר' יהודה. צצמקדיש צור וצוכך ריקנין ואח"כ נתמלאו דאין מועלין צמה שצצצמוכן: קאי דמשמע אלכ צצדה ואילן אין נראין לי אלף דצרי ר' יוסי שפיר קאמר דהא חזינן דפליגי ר' יהודה אדר' יוסי צצדה ואילן אלף הא דקאמר נראין לי דצרי ר' יוסי צצדה ואילן וצוכך אין נראין לי מכלל דפליגי צצור וצוכך צצמיה: וסא רצי יוסי צצדה ואילן קאמר. צצדיא וצצור וצוכך מודי ליה וסאי הוה למימר הלכה כר' יוסי או רואה אני דצרי ר' יוסי. ומיהו צצמאי דקאמר נראין דצרי ר' יהודה צצור וצוכך איכא לאקשויי נמי דהא משמע מכלל דפליגי עליה ר' יוסי צצור וצוכך וכיון דמסיפא פריך לה צצדיא טפי הך פירכא גופא לא חייס לפרוכי מרישא: הכי קאמר כו'. כלומר הא ודצרי ר' יוסי דקאמר רצי לאו אנראין קאי לומר ונראין דצרי ר' יוסי אלף כן תפרס אותו שדצרי ר' יוסי צצדה ואילן אלכ צצור וצוכך מודי ליה. ורצי לפרושי אתא דצצור וצוכך לא פליגי דלא חימא ר' יוסי צצור וצוכך נמי פליגי וס"ל כר' אלעזר צרי שמעון לקמן צצעמעין דאמר מועלין צמה שצצצמוכן היכא דהקדישן לצור וצוכך ריקנין ואח"כ נתמלאו ולדצריו דר' יהודה קאמר לדידי מועלין נמי צצור וצוכך דאדם מקנה דצר שלא צא לעולם דקנה לו רשות הקדש אלף לדידך אודי לי מיהא צצדה ואילן דמועלין צגידולין הצאין לאמר מיכן משום דקינקיי מהקדש וקא"ל ר' יהודה לא קמ"ל רצי דצצור וצוכך מודי דלא אליוס קדש לקנות מן רשותו כיד הדיוט דאילו צצדיא אצמרבאי רשות מואס המלא תמלא צידו (צצמות כצ) אלכ לא צצקדש: הקדישן ריקנין. לקמן מפרש אי צצור וצוכך אי צצדה ואילן: דצרי הכל כו'. כר' יהודה ור' יוסי דלא פליגי צצו נמי לעיל: א"ל אציי. לרצה רצו הקשה הלכך גרסי' לקמן [ע"צ] אלף אמר רצה כלומר חור צו ופירש כן ולא גרסי' אלף אי איתמר הכי איתמר: הקדישן מלאין. סיפא דהך צציימא דהקדישן ריקנין היא דקמתי: ור' אלעזר מחליץ. מחליץ שיטתו דלעיל גצי הקדישן ריקנין מועלין צמה שצצצמוכן והכל קאמר אין מועלין צמה שצצצמוכן ושמוס דמילתא דמימיה היא דכ"ש הכל הוה ליה למימר מועלין צמה שצצצמוכן הלכך קמתי מחליץ: ואי

### עין משפט ור מוצה

בש א מיי פ"ה מהל' מעילה הלכה א:
ל ב ג ד ה מיי שם הלכה ו:

»

רבינו גרשום

שאניה צריכה ניפורח. זו אש של גיהנם: עד דעבד. האש: מאי דבעי. שאין מי שיכבה: מהאש יצאו מאש של תורה יצאו כדכתיב מימינו אש דת למו: והאש. של גיהנם תאכלם: מדרך השכל. מן התורה: פ"סא מכר אשפה. מקום עמורק ג"ט שמתאספים לשם הובל: חנן חתם. במס' מעילה: הקדיש בור מלא מים. דאוי לבדק הבית כדי לעשות חומה לתקון הבית ולא למובח דלא קא עבדי נטור המים כי אם ממי שילוח גובעין חן. ולא מדיוחין בשר המובח אלא מאמת המים שהיה צבורה: אשפה מלאה וכל. לא חזי לבדק הבית דלא חזי לתקען בבנין במקום אבן ולא למובח: שוכך מלא יונים. ראוי למובח לקרבן עולה ולא לבדק הבית. דלא חזי לשקיעי בבנין: אילן מלא פירות. לא חזין הפירות לתקען בבנין ולא למובח המים שיהיה צבורה: קרבין כלום על המובח כי אם לפני המובח דכתיב ונתחתו לפני מובח ה' וגו' וכתיב הוה אכיל להו. והי' שדה מלאה עשבים לא חזיא לא לבדק הבית ולא למובח. ואם הקדיש מכל הני כלום מועלין בהן וכמה שבתוכן דבישעה שחקדיש ליתנייהו כל הני: ר' יוסי אומר הקדישי רואה דהשדה ואת האילן מועלין בהן ובגידוליהן מפני שהן גידולי הקדש. ומגופיהו דהקדש נפקי. אבל בור ושובך ואח"כ אם הקדישן ריקנין ואח"כ נתמלאו אין מועלין בהן הוראיל דלא מגופיהו קאחי: דברי ר' יוסי בשדה ואילן. דמועלין משום דמגופיהו של שדה ואילן קאחי הפירות גופיהו: מכלל דפליגי. ר' יהודה אפי' בשדה ואילן דאין מועלין אפי"ג דגופיהו דקרקע נינהו. אבל בבור ושובך קאמר. דנראין דצרי: אלא הא קשיא לי. דמקאמרו רבי נראין דצריו של רבי יוסי בשדה ואילן מכלל דר' יוסי פליגי אפי' בבור ושובך עליה דר' יהודה דמועלין. והכי מצית למימר הכי והא ר' יוסי שדה ואילן לחודיהו קאמר דמועלין מכלל דלא פליגי בבור וצוכך ורבי יוסי תימא דראי פליגי ר' יוסי אפי' בבור ושובך דר' יוסי דלא קיים אלא שדה ואילן לחודיהו דלצריו דר' יהודה קאמר לדידי אפי' בבור ושובך מועלין אפי"ג דלא מגופיהו קאחי. אלא לדידך דאמרת דבכולהו אין מועלין אודי לי זה מיהא בשדה ואילן דמגופיהו קאחי: קאחי ו אין מועלין בהם. אלא הכי קאמר רבי נראין דצרי ר' יהודה לר' יוסי בבור ושובך שנתמלאו דאין מועלין בהם שר' יוסי לא נחלק וכו'. ולא תימא דנראין דברי יוסי אלא נראין דברי ר' יהודה לר' יוסי: ת"ר הקדישן. האי בור ושובך ושדה ואילן ריקנין ואח"כ נתמלאו: דתנא קמא. דר' אלעזר סבר לה כר' יהודה דאמר

<sup>[1]</sup> נראה דצ"ל דמגופיהו קאחי דמועלין כס: אלף הכי קאמר וכו'